



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**

dengan

KLINIK HILAL MEDIKA

tentang

RUJUKAN PEMERIKSAAN LAYANAN KESEHATAN

No.PIHAK PERTAMA : 024/U00000/2023-S0

No. PIHAK KEDUA : 05/KHM/I/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-01-2023)**, bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC), QQ RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor **Kpts-1559/A00000/2021-S8** tanggal **5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. KLINIK HILAL MEDIKA bergerak dibidang Pelayanan kesehatan berdasarkan Surat Izin Operasional Nomor 503/00588/DPM-PTSP/Kes/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 berkedudukan Hukum di Jalan KH. Abdul Djabbar Ashiry Nomor 07, didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 28 Juni 2018, dibuat dihadapan Harapan Kanna, SH, M.Kn Notaris di Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh **Hamka Saputra** selaku **Direktur Klinik Hilal Medika**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor **02/KHM/VI/2018**, tanggal 28 Juni 2018 oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama klinik tersebut diatas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, sebagai Rumah Sakit penerima rujukan pelayanan kesehatan menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan rujukan pemeriksaan diagnostik, penunjang medis dan layanan medis lainnya sebagaimana fasilitas rujukan pemeriksaan medis yang tersedia di **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA**, sebagai klinik pemberi rujukan pelayanan kesehatan menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan rujukan pemeriksaan diagnostik, penunjang medis dan layanan medis lainnya sebagaimana fasilitas rujukan pemeriksaan medis yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 1 **DEFINISI**

1. **Pasien** adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**;
2. **Jaminan Kesehatan** adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran;
3. **Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut** adalah fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;
4. **Rumah Sakit** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
5. **Rujukan** adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi **PIHAK KEDUA**;
6. **Surat Rujukan** adalah surat pengantar dari **PIHAK KEDUA** yang berisikan data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnose penyakit, terapi yang sudah diberikan kepada pasien dan tanggal rujukan yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan bagi pasien dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 3 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Rujukan Medis dan Pelayanan Rujukan Kesehatan yang lain bagi pasien rujukan **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kompetensi **PIHAK PERTAMA** kerjasama **PARA PIHAK** dilaksanakan dalam bentuk:
 - A. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Spesialis dan rawat inap serta pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - B. Tukar menukar informasi terkait keadaan status penyakit dan kelanjutan terapi pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelayanan rujukan hanya berlaku untuk pasien umum (tunai).

PASAL 4 **TATA CARA PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan rujukan, **PIHAK KEDUA** dapat sewaktu-waktu mengirimkan rujukan yang telah ditentukan atau sesuai perjanjian atau dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, radiologi, laboratorium dan pelayanan operasi, **PIHAK KEDUA** memberikan surat rujukan pemeriksaan disertakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien dan diatas kop surat **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- B. Hasil pemeriksaan penunjang medis lainnya akan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar waktu yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- C. Pembayaran atas tagihan layanan kesehatan pasien rujukan diselesaikan oleh pasien di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



PASAL 5 **TARIF LAYANAN**

1. Tarif pemeriksaan adalah harga komponen atau kegiatan yang disesuaikan dengan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, yang berlaku pada saat dilaksanakannya pelayanan pemeriksaan diagnostik dan penunjang medis lainnya yang setiap perubahannya akan diberitahukan **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan *referral fee* sebesar:
 - A. Pasien Rawat Inap :
 - a) Pasien tindakan (operasi) : 5% (lima) persen dari tarif operator;
 - b) Pasien non tindakan (non operasi) : 3% (tiga) persen dari total biaya/billing **PIHAK PERTAMA** diluar obat dan BHP.
 - B. Pasien Rawat Jalan :
 - a) 5% (lima) persen dari total billing diluar obat dan BHP **PIHAK PERTAMA** untuk rujukan pasien;
 - b) 5% (lima) persen dari tarif penunjang medis (radiologi atau laboratorium) untuk Klinik perujuk khusus penunjang medis radiologi atau laboratorium.
3. Ketentuan pada ayat 2 tersebut diatas, berlaku bagi pasien tunai.

PASAL 6 **BATAS WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Pemberian *referral fee* yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan diberikan setiap bulan.
2. Pembayaran atas pemberian *referral fee* pelayanan pemeriksaan dilakukan dengan cara transfer bank dari rekening bank **PIHAK PERTAMA**, kepada rekening bank **PIHAK KEDUA** yaitu melalui:

Atas Nama : CV. Klinik Hilal Medika
Nama Bank : Mandiri
Cabang : Makassar
Nomor Rekening : 152-00-0081270-7
NPWP : 85.170.459.3.801.000
3. Apabila pembayaran telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan bukti transfer bank kepada **PIHAK KEDUA**, bilamana bukti transfer tersebut belum diterima **PIHAK PERTAMA** maka tagihan belum dapat dianggap lunas oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



4. **PARA PIHAK** tidak dibenarkan membayar kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun.
5. Perhitungan biaya pelayanan pemeriksaan yang dibebankan kepada **PARA PIHAK**, didasarkan tarif perawatan dan pengobatan yang pada saat itu berlaku.

PASAL 7 **SYARAT- SYARAT KERJA**

1. **PARA PIHAK** setuju untuk menghormati dan mematuhi standar profesi medis yang diberlakukan di rumah sakit.
2. **PARA PIHAK** setuju untuk mematuhi semua kebijakan, visi, tata tertib, prosedur dan segala ketentuan yang diberlakukan di rumah sakit.

PASAL 8 **JANGKA WAKTU**

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-01-2023)** sampai dengan tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-01-2024)**.
2. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sewaktu-waktu sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.
3. Surat perjanjian kerjasama ini hanya dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Salah satu pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu surat perjanjian ini;
 - B. Paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah permohonan tersebut pihak yang menerima permohonan memberikan jawabannya atas permohonan tersebut. Tidak dipenuhi jangka waktu tersebut tidak dapat diartikan bahwa surat perjanjian ini diperpanjang dengan sendirinya.

PASAL 9 **PEMBERITAHUAN**

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
Alamat : Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PIC Rumah Sakit : 1. Admission
Nama : Rati Rufiyanti
Jabatan/Bagian : Medical Record
No Hp : 08114664702
Email : rsoj.prb@gmail.com
2. Finance
Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE.
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com
3. Law & Licensing
Nama : Melinda Sari Pratiwi, SH.
Jabatan/Bagian : Officer Law & Licensing
No Hp : 082349792437
Email : rsoj.prb@gmail.com
5. Public Relations
Nama : Annisa Citra Islami
Jabatan/Bagian : Officer Public Relation
No Hp : 081366323444
Email : rsoj.prb@gmail.com

PIHAK KEDUA : KLINIK HILAL MEDIKA
Alamat : JL. KH. Abdul Djabbar Ashiry No. 07, Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

PIC Klinik : Nama : Aisyah Fitria Sari, SE
Jabatan/Bagian : Koordinator Klinik
No Hp : 081242992872
Email : klinik.hilalmedika@gmail.com

PASAL 10 **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilakukan

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini.

- Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, kecuali pada pasal 4 ayat (4) tidak tunduk pada ayat ini.
- PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
- Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 12 **FORCE MAJEURE**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari para pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam.
- Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



waktu 3 X 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

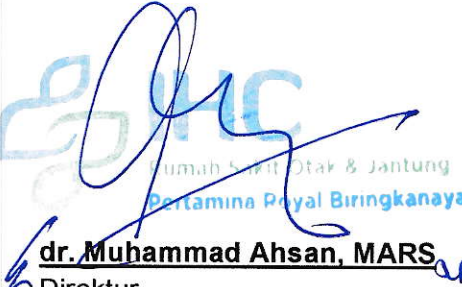
1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA

KLINIK HILAL MEDIKA


HAMKA SAPUTRA
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



waktu 3 X 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA

KLINIK HILAL MEDIKA



HAMKA SAPUTRA
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :